

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5220/2541

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ แปซิฟิค
ไฟแนนซ์ จำกัด (มหาชน)

นาย ชีรเดช ไหวพริบ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 150, มาตรา 224 วรรคแรก

พ.ร.บ.ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ.2523 มาตรา 4

โจทก์เป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นตามข้อตกลงระหว่างโจทก์จำเลยในสัญญากู้เงินฉบับพิพาท แม้ข้อตกลงดังกล่าวจะกำหนดให้โจทก์เพิ่มอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้จำเลยทราบล่วงหน้า แต่ก็มี ข้อจำกัดไว้ว่า อัตราดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มขึ้นดังกล่าวจะต้องไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ข้อตกลงตามสัญญากู้เงินดังกล่าวจึงไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนและใช้บังคับได้ การที่โจทก์ได้มีหนังสือทวงถามให้จำเลยชำระหนี้และบอกกล่าวบังคับจำนองเป็นเพียงการทวงถามให้จำเลยชำระหนี้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระแล้วเท่านั้นมิได้เป็นการบอกเลิกสัญญา และตามสัญญากู้เงินฉบับพิพาทโจทก์มีสิทธิเพิ่มอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าร้อยละ 17.5 ต่อปีตามที่กำหนดไว้ในสัญญาได้ตามที่เห็นสมควร และได้มีประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้บริษัทเงินทุนเรียกดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมได้ไม่เกิน อัตราที่บริษัทเงินทุนประกาศกำหนด ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2535 เป็นต้นไป ซึ่งโจทก์ได้ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินให้กู้ยืมสำหรับลูกค้า ทั่วไปเป็นร้อยละ 19 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2535 โจทก์จึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากจำเลยตาม

สัญญากู้เงินดังกล่าวได้ในอัตราร้อยละ 19 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ประกาศปรับอัตรา ดอกเบี้ยเป็นต้นไป เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระตามสัญญากู้เงิน แล้วจำเลยผิดนัดไม่ชำระหนี้ โจทก์ย่อมมีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากจำเลยในอัตราร้อยละ 19 ต่อปี ต่อไปได้เพราะถือว่าจำเลยตกลงให้โจทก์คิดดอกเบี้ยในอัตราดังกล่าวมาแต่ต้น โจทก์จึงมีเหตุที่อ้างได้โดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 224 วรรคแรก

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2534 จำเลยทำสัญญากู้เงินไปจากโจทก์ จำนวน 1,500,000 บาท ตกลงชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี และยอมให้โจทก์เพิ่มอัตราดอกเบี้ยได้กำหนดชำระต้นเงินและดอกเบี้ยให้แล้วเสร็จในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2536 โดยจำเลยได้จำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 9413 เป็นประกันต่อโจทก์ ต่อมาเมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระจำเลยผิดชำระหนี้ต่อโจทก์ โจทก์ทวงถามแล้ว แต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 1,500,000 บาท และดอกเบี้ยจำนวน 903,739.70 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 2,403,739.70 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 21 ต่อปี ของต้นเงิน 1,500,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์หากไม่ชำระให้ยึดทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์หากไม่พอชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่โจทก์จนครบถ้วน

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากจำเลยในอัตราร้อยละ 21 ต่อปี หรือร้อยละ 19 ต่อปี คงมีสิทธิคิดได้เพียงร้อยละ 17.5 ต่อปี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 1,500,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 21 ต่อปีนับแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2534 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2535
ร้อยละ 19 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2535 จนถึงวันชำระเสร็จแก่โจทก์ คำขอ
อื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ โดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถา

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระดอกเบี้ยร้อยละ 17.5 ต่อปี นับ
แต่วันที่ 1 สิงหาคม 2534 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2535 และร้อยละ 19 ต่อปี นับแต่
วันที่ 15 มิถุนายน 2535 เป็นต้นไปจนกว่าชำระเงินเสร็จแก่โจทก์นอกจากที่แก้ให้
เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา โดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2534 จำเลยทำ
สัญญากู้เงินโจทก์จำนวน 1,500,000 บาท โดยได้รับเงินไปครบถ้วนแล้วในวันทำ
สัญญาและตามสัญญาดังกล่าวจำเลยต้องชำระดอกเบี้ยร้อยละ 17.5 ต่อปี ทุกเดือน
และต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2536 ต่อมา
จำเลยชำระดอกเบี้ยแก่โจทก์ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2534 เมื่อครบกำหนดชำระหนี้
ตามสัญญาแล้ว จำเลยผิดนัดไม่ชำระหนี้ โจทก์ทวงถามแล้วจำเลยเพิกเฉย

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อแรกว่าสัญญากู้เงินกำหนดให้
โจทก์คิดอัตราดอกเบี้ยได้อัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี การที่โจทก์ปรับอัตราดอกเบี้ยฝ่าย
เดียวโดยปรับให้สูงขึ้นโดยปราศจากเหตุผลขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน
หรือไม่เห็นว่า โจทก์ปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นตามข้อตกลงระหว่างโจทก์จำเลยใน
สัญญากู้เงินเอกสารหมายเลข จ.4 ข้อ 3 วรรคสองแม้ข้อตกลงดังกล่าวจะกำหนดให้

โจทก์เพิ่มอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาได้ตามที่เห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้จำเลยทราบล่วงหน้า แต่ก็มีข้อจำกัดไว้ว่า อัตราดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มขึ้นดังกล่าวจะต้องไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนดข้อตกลงตามสัญญากู้เงินดังกล่าว จึงไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนและใช้บังคับได้

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อสุดท้ายว่าเมื่อโจทก์บอกเลิกสัญญากับจำเลย แล้วโจทก์มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยจากจำเลยเกินกว่าอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ได้หรือไม่ เห็นว่า การที่นายสมบัติ ทิพยานุกูลผู้รับมอบอำนาจโจทก์ได้มีหนังสือทวงถามให้จำเลยชำระหนี้และบอกกล่าวบังคับจำนองนั้น เป็นเพียงการทวงถามให้จำเลยชำระหนี้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระแล้วเท่านั้น มิได้เป็นการบอกเลิกสัญญาดังที่จำเลยอ้าง เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าตามสัญญากู้เงินเอกสารหมายเลข จ.4 ข้อ 3 วรรคสอง โจทก์มีสิทธิเพิ่มอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าร้อยละ 17.5 ต่อปี ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาได้ตามที่เห็นสมควร และได้มีประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้บริษัทเงินทุนเรียกดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมได้ไม่เกินอัตราที่บริษัทเงินทุนประกาศกำหนด ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2535 เป็นต้นไป ซึ่งโจทก์ได้ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินให้กู้ยืมสำหรับลูกค้าทั่วไปเป็นร้อยละ 19 ต่อปีตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2535 โจทก์จึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากจำเลยตามสัญญากู้เงินดังกล่าวได้ในอัตราร้อยละ 19 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นต้นไปเมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระตามสัญญากู้เงิน ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2536 จำเลยผิดนัดไม่ชำระหนี้ โจทก์ย่อมมีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากจำเลยในอัตราร้อยละ 19 ต่อปี ต่อไปได้เพราะถือว่าจำเลยตกลงให้โจทก์คิดดอกเบี้ยในอัตราดังกล่าวมาแต่ต้น

พิพากษายืน

(ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-อำนวยการ หมดเมือง-พันธุธร ปาณิกบุตร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ